

1500475-39.2021.8.26.0326

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Andre Gustavo Livonesi

Comarca: Lucélia

Foro: Foro de Lucélia

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 11/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ PHELIPE RODRIGUES DA SILVA

Vistos.

LUIZ PHELIPE RODRIGUES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, c.c. o artigo 29 do Código Penal, porque no dia 23 de junho de 2021, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lucélia

Foro de Lucélia

2ª Vara

Praça José Firpo, . - Centro

CEP: 17780-000 - Lucelia - SP

Telefone: (18) 3551-1155 - E-mail: lucelia2@tjsp.jus.br

1500475-39.2021.8.26.0326 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500475-39.2021.8.26.0326

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ PHELIPE RODRIGUES DA SILVA

Vistos.

LUIZ PHELIPE RODRIGUES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, c.c. o artigo 29 do Código Penal, porque no dia 23 de junho de 2021, às 10h10min, na Vicinal Pascoal Milton Lentini, km 12, Penitenciária de Lucélia, nesta cidade e Comarca de Lucélia/SP, induziu terceiro desconhecido a remeter droga consistente em 112,52g (cento e doze gramas e cinquenta e duas centigramas) de maconha, que foram encontradas dentro de 17 (dezessete) envelopes de suco da marca "tang", outros 17 (dezessete) invólucros de substância esverdeada aparentando ser maconha, sendo 01 (um) invólucro em casa envelope, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo restou apurado, o denunciado está cumprindo pena no presídio de Lucélia.

Ocorre que em data incerta ele induziu terceiro a remeter droga para si, por intermédio do Sedex e dos dados qualificativos de sua avó. A droga, que seria destinada ao tráfico de drogas no interior do estabelecimento prisional, foi apreendida pelos agentes penitenciários antes que chegasse ao seu poder.

A denúncia foi recebida em 30 de novembro de 2021 (fls.112/113).

Foi autorizada a destruição dos objetos apreendidos (fl. 138).

Regularmente citado (fl. 143), o acusado, por meio de seu Defensor, apresentou defesa prévia (fls. 148/149).

Afastada a possibilidade de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 150/151).

No decorrer da instrução, foram inquiridas as testemunhas e interrogado o acusado. Alegações finais do Ministério Público e da Defesa colhidas de forma oral na audiência.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

No caso em exame, a ação penal é improcedente, vez que o acervo probatório formado no curso da instrução mostrou-se idôneo e apto a sustentar o decreto condenatório do réu.

O artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o tráfico. O objeto material é a droga, e o jurídico a saúde pública.

A prova da materialidade do delito encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 07/08), auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), fotografias das drogas (fls. 11/12), laudo pericial definitivo de exame químico-toxicológico (fls. 52/54) – que confirma a natureza ilícita da substância apreendida, ou seja, tetrahydrocannabinol (THC), laudo grafotécnico (fls. 100/102), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria, porém, não é certa.

LEANDRO HERMINIO BREGOLI, em juízo, disse que trabalha no setor de inclusão e recebe as caixas de SEDEX. Na revista, dentro dos pacotes de suco "TANG" estava acondicionada maconha. A correspondência era destinada ao acusado. Ele confirmou que a correspondência era destinada a ele.

MARCOS ROBERTO REMEDI, em juízo, relatou que acompanhava a entrega feita por LEANDRO. Feita a conferência dos dados do destinatário e assinada a entrega, abriram a caixa para conferência. Notou algo de estranho em um saquinho de suco "TANG", razão pela qual abriu e viu que estava com maconha.

O acusado, ao ser interrogado, disse que tem 24 anos, solteiro, não tem filhos e trabalhava numa pizzaria. Pediu para a avó mandar um SEDEX, mas ela disse que não podia por falta de dinheiro. Depois de alguns dias, informaram a chegada de um SEDEX. Assinou a entrega e localizaram a droga dentro do saco de suco. Não pediu que fosse remetida droga para a penitenciária. A família do depoente não mexe com droga. Somente confirmou que o SEDEX era destinado ao depoente.

A correspondência estava endereçada ao acusado, mas as provas colhidas mostram que não foi postada pela sua avó.

O laudo pericial de fls. 100/102 concluiu que "não foram encontrados elementos de ordem técnica que atribuisse a autoria dos lançamentos examinados ao mesmo punho subscritor".

Portanto, não sendo conhecido o remetente, não se pode concluir com a certeza necessária que o destinatário tivesse solicitado os produtos contidos na correspondência.

A dúvida sobre a remessa efetuada por terceiro, utilizando de pessoa cadastrada no rol de visitas do acusado, favorece-lhe, devendo existir um juízo de certeza para que ocorra a condenação.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, o que faço para ABSOLVER LUIZ PHELIPE RODRIGUES DA SILVA, qualificado nos autos, da conduta descrita no artigo 33, "caput", c.c. o art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06 com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios no valor previsto na tabela do convênio DPE/OAB para o procedimento em espécie.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Lucélia, 11 de fevereiro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Andre Gustavo Livonesi

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA